

0003410-79.2022.8.26.0007

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: João Aender Campos Cremasco

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VII - Itaquera

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento".

O autor pretende ressarcimento da quantia de R\$ 999,90 despendida para conserto dos pneus de seu veículo, que foram danificados ao acessar o estacionamento da requerida, em 30/12/2021, alegando que a causa dos danos foi a existência de canos de tubulação aparentes na entrada do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VII - Itaquera

Vara do Juizado Especial Cível

Estrada de Poá nº 696, São Paulo-SP - cep 08460-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo n.º 0003410-79.2022.8.26.0007 -

SENTENÇA

Processo nº:

0003410-79.2022.8.26.0007 - Procedimento do Juizado Especial Cível

Requerente:

Eduardo Alves de Mello

Requerido:

MERCADÃO DE CARNES NOVILHÃO LTDA

Juiz(a) de Direito: João Aender Campos Cremasco

Vistos.

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei nº 9.099/95,

Fundamento e Decido.

No caso em análise, a parte autora provou a propriedade do automóvel e a utilização do estabelecimento oferecido pela parte ré, na qualidade de cliente, ou seja, caracterizando a relação de consumo.

O art. 186 do Código Civil prevê que aquele que causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, fica obrigado a reparar o dano.

É fato incontroverso que a parte ré oferece estacionamento a seus clientes.

Essa situação é reconhecida pela jurisprudência como fator de responsabilização da parte ré pela reparação de danos ou pela subtração desse automóvel, ocorridos nesse estacionamento, nos exatos termos da Súmula n.º 130 do STJ: "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento".

O autor pretende ressarcimento da quantia de R\$ 999,90 despendida para conserto dos pneus de seu veículo, que foram danificados ao acessar o estacionamento da requerida, em 30/12/2021, alegando que a causa dos danos foi a existência de canos de tubulação aparentes na entrada do estabelecimento.

Em audiência de conciliação, instrução e julgamento o informante da requerida, Wesley dos Santos, gerente do estabelecimento, disse que soube do ocorrido no dia dos fatos pelo próprio requerente, afirmando, contudo, que não é possível comprovar

que o pneu foi rasgado pela tubulação de ferro presente na entrada do estacionamento. Disse que os veículos passam por cima dos tubos para acessar a loja, e que eles ficam abaixo do nível do chão.

As fotos acostadas pelo autor demonstram que os tubos aparentes, no local em que se encontram, possuem potencial para danificar pneus de veículos que ali adentram, uma vez constituídos de material cortante (fls. 8/28).

Deste modo, extrai-se verossimilhança nas alegações do autor, quanto aos danos causados no pneu esquerdo dianteiro do seu veículo, dentro do estabelecimento réu. Quanto ao valor a ser ressarcido, tendo sido apenas um dos pneus danificados na ocasião (pneu esquerdo dianteiro), de rigor a condenação do valor de R\$ 549,90, a despeito do requerido na inicial, referente a 2 pneus.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R\$ 549,90 (quinhentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), a título de danos materiais, com correção monetária desde a data do desembolso e com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, conforme arts. 405 e 406 do Código Civil, combinados com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

Honorários, custas e despesas processuais: não há condenação ao pagamento de honorários e de custas e despesas processuais, porque incabíveis nesta fase processual do Juizado Especial Cível (Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55).

PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DESTA SENTENÇA

A(s) parte(s) fica(m) ciente(s) e intimada(s) do inteiro teor desta sentença e também do seguinte:

- (a) que o prazo para apresentação de recurso é de 10 dias úteis, iniciando-se sua contagem no 1.º dia útil seguinte à data da intimação da sentença;
- (b) que o recurso não possui efeito suspensivo do julgado (art. 43 da Lei 9099/95), de tal maneira que o juízo concita as partes a cumprirem a sentença;
- (c) o recurso somente pode ser feito por advogado(a). Caso a parte não esteja assistida por advogado(a) e queira recorrer da sentença, deverá constituir um(a) profissional de sua confiança, para que o recurso seja apresentado no prazo acima mencionado. Se a situação econômica da parte não lhe permitir pagar as custas do processo e os honorários de advogado(a), sem prejuízo do sustento próprio ou da família, deverá procurar o serviço de assistência judiciária da Defensoria Pública, no seguinte endereço: Rua Sabbado D'Angelo, n.º 2.040, bairro de Itaquera, de 2.ª a 6.ª feira, das 12h30min às 14h30min (retirada de senha), telefone 11.2079-6069, para pedido de indicação de Defensor Público ou advogado dativo, para que o recurso seja apresentado no prazo acima mencionado;
- (d) o valor do preparo deve ser a soma de 1% (um por cento) do valor da causa ou cinco UFESPS, o que for maior, mais 4% (quatro por cento) do total da condenação ou cinco UFESPS, o que for maior, ressalvada a gratuidade da justiça deferida à parte recorrente, quando efetivamente concedida nos autos;
- (e) que é de 48 horas o prazo para efetuar o pagamento do preparo do recurso, a partir da interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 42, § 1.º, da Lei n.º 9099/95);
- (f) no processo físico, a parte recorrente deverá pagar o porte de remessa e retorno no mesmo prazo de 48 horas, a partir da interposição do recurso, multiplicando o número de volumes do processo pelo valor unitário atualizado, que foi publicado no DJe.
- (g) no processo eletrônico (digital), a parte somente está obrigada a recolher o porte de remessa e retorno, naquele prazo de 48 horas, caso tenha sido colhida prova oral em audiência e/ou haja documentos físicos ou outros objetos depositados em cartório e que tenham que ser enviados ao Colégio Recursal juntamente com o recurso. Nesse caso, a quantia a ser recolhida corresponderá ao valor unitário

atualizado, que foi publicado no DJe.

Publique-se. Intimem-se.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI n.º 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA